

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/2543 นายสุวัฒน์ จุนธิระพงศ์ โจทก์
นางทิงหรือทิม โพดรัมย์หรือเชียงรัมย์
กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 653

จำเลยซื้อสังกะสีจากโจทก์จำนวน 5 หาบ ตกลงผ่อนชำระหนี้ด้วยข้าวเปลือกปีละ 100 ถัง เป็นเวลา 5 ปี โดยจำเลยทำหนังสือสัญญากู้เงินให้โจทก์และจำเลยได้ชำระหนี้ด้วยข้าวเปลือกให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว อันเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นตามที่ตกลงกันไว้ หนี้นั้นก็สิ้นไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคหนึ่ง

จำเลยซื้อสังกะสีจากโจทก์จำนวน 5 หาบ ตกลงผ่อนชำระหนี้ด้วยข้าวเปลือกปีละ 100 ถัง เป็นเวลา 5 ปี โดยจำเลยทำหนังสือสัญญากู้เงินให้โจทก์และจำเลยได้ชำระหนี้ด้วยข้าวเปลือกให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว อันเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นตามที่ตกลงกันไว้ หนี้นั้นก็สิ้นไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคหนึ่ง

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-จำรูญ แสนภักดี-วสันต์ ตรีสุวรรณ)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นางยิ่งลักษณ์ สุขวิสิฐ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสันติ งามสันติกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ